応用情報技術者試験　ストラテジ系　#23

法務

用語集まとめ ― 過去問10回分（令和3〜7年度）とシラバスの用語例から



全体像 シラバスの五つの小分類を、5章で読む

1 知的財産権
著作権の中身と帰属・保護される/されないもの・産業財産権4つ・不正競争防止法と営業秘密

2 セキュリティ関連法規
サイバーセキュリティ基本法・不正アクセス禁止法・刑法・個人情報保護法・特定電子メール法・電子署名法

3 労働関連・取引関連法規
請負・準委任・派遣・出向・36協定・取適法（旧下請法）・契約とライセンス・OSS

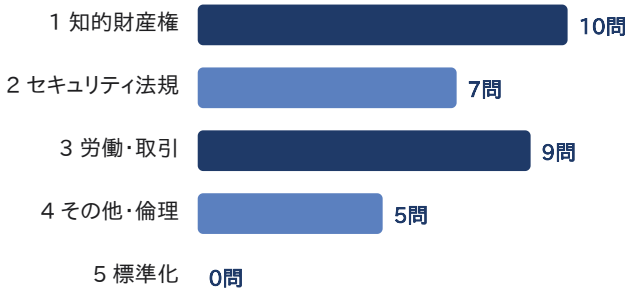
4 その他の法律と技術者倫理
デジタル社会形成基本法・PL法・RoHS・電子帳簿保存法・誤情報・集団思考

5 標準化関連
デジュレ/デファクト・標準化団体・コード・適合性評価

午前での出方	
問題数	毎回 **3問**（問78〜問80）。10回で31問
中心	**著作権**（誰のものか・保護されるか）と**請負・派遣**（誰が指揮命令するか）で半分以上
同じ問題の再出題	RoHS指令の目的（R4春80＝R7春80）。著作権の「保護される/されない」は表と裏で2回（R6秋78・R7秋78）
名前の変わった法律	下請法 → **取適法**（2026年1月）、プロバイダ責任制限法 → **情報流通プラットフォーム対処法**（2025年4月）

この資料の読み方：法律の問題は「**どの法律の話か**」を見分ける問題が多い。選択肢の文が、それぞれ別の法律の目的や定義になっていることが多いので、**法律と一言の対応**を覚える。

いちばん多いのは著作権。次が請負・派遣と個人情報



令和3年度春期〜令和7年度秋期の31問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

> 標準化は午前の法務の問題では出ていないが、**標準化団体やコード**はネットワーク・情報メディアの問題の選択肢に出る。用語だけ押さえる。

よく出る型	中身	過去問
著作権の帰属	委託・再委託・職務著作	R4春77・R4秋78
保護される？	プログラム○、言語・規約・解法×、GUIは意匠	R5秋78・R6秋78・R7秋78・R7秋79
権利の定義	特許・著作・意匠・商標の定義文	R6春78
不正競争	周知表示の混同・ドメイン名	R3春78・R6春79
不正アクセス・刑法	助長行為・媒体経由は刑法	R3秋78・R4春78
個人情報	要配慮・匿名加工の義務	R5秋79・R6春80
メール・署名	オプトイン・SMS・押印と同じ効力	R3春79・R3春80・R3秋79
請負・派遣・出向	指揮命令は誰か・派遣元の義務	R4春79・R4秋79・R5春79・R5秋80・R6秋79

第1章

知的財産権

権利の全体像 ／ 著作権の中身 ／ プログラムは誰のものか ／ 保護される・されない ／ 産業財産権の4つ ／ 不正競争防止法と営業秘密



⚖️ 知的財産権の全体像：著作権は「登録なし」、産業財産権は「出願して登録」



著作権は創作した時点で自動的に生まれる（**無方式主義**）。産業財産権は特許庁に出願し、審査（実用新案は実体審査なし）を経て登録されて初めて生まれる。期間の起算日は**商標だけ「登録から」で、更新できる**。

© 著作権の中身：譲れない「人格権」と、譲れる「財産権」

著作者人格権（著作者の気持ちを守る）	
公表権	まだ公表していない著作物を、公表するかどうか・いつ・どう公表するかを決める
氏名表示権	著作者名を出すか、実名か変名（ペンネーム）かを決める
同一性保持権	意に反して内容や題名を勝手に変えられない

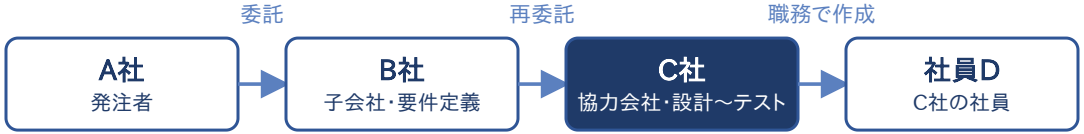
譲渡も相続もできない（一身専属）。委託開発の契約では「著作者人格権を**行使しない**」と決めておくことが多い。

著作権（財産権）＝支分権の束	
複製権	コピーする（印刷・録音・ダウンロード保存）
公衆送信権	ネットで配信する・送信できる状態にする
翻案権	改変・翻訳・映画化して二次的著作物を作る
貸与権・譲渡権	複製物を貸す・売る

契約で**一部だけ、または全部を譲渡**できる。翻案権などを譲るには、契約書に**はっきり書く**必要がある（第61条第2項）。

保護期間は原則**著作者の死後70年**、会社名義（団体名義）なら**公表後70年**。著作物を伝える人（実演家・レコード製作者・放送事業者）の権利は**著作隣接権**。

プログラムは誰のものか：「実際に作った側」。お金を払った側ではない



著作権は C社（職務著作）　R4秋 問78

状況（契約に定めがないとき）	著作権は
他社に開発を**委託**（請負）	**受託者**（R4春77：A社が仕様を出してもB社）
再委託（A→B→C）	実際に作った **C社**（R4秋78）
社員が**職務として**作り、会社名義で公表	**会社**（職務著作・第15条）
派遣社員が派遣先の指示で作成	**派遣先**（派遣先の業務として作るため）
複数人で作り、寄与を分けられない	**共有**（共同著作物）

職務著作の4条件：①会社の発意で ②業務に従事する者が ③職務上作成し ④会社名義で公表する（プログラムは④が不要）。契約や就業規則に別の定めがあれば、そちらが優先。

選択肢の「話し合って決める」「共有になる」「発注者に帰属する」は、**契約がない限り**どれも誤り。発注者が欲しいなら、契約で**譲渡**を決める。

✅ 保護される・されない：プログラムは○、それを書く「言語・規約・解法」は×

著作権で保護される	保護されない（第10条第3項ほか）
プログラム（**コンパイラ**・OS・アプリ）	**プログラム言語**（文法）
フリーソフトウェア（作者が権利を持ったまま無料公開）	**規約**（プロトコル・インタフェースの約束）
操作マニュアル・設計書	**解法**（アルゴリズム）
データベース（情報の選択・体系的構成に創作性）	単なるデータ・事実・アイデア

> R6秋78（保護されるのは？→コンパイラ）と R7秋78（保護されないのは？→言語や規約）は**表と裏**。GUI（画面のデザイン）は**意匠**で保護されうる（R7秋79）。

プログラムで適法な行為（R5秋78）	
○	自分で使うために**改変**（処理速度の向上）・バックアップの複製（第47条の3）
×	購入した1本を**他部門に配る**ための複製
×	海賊版と**知りながら**業務で使う（みなし侵害）
×	職務著作を担当者が**独断で**複製・貸与

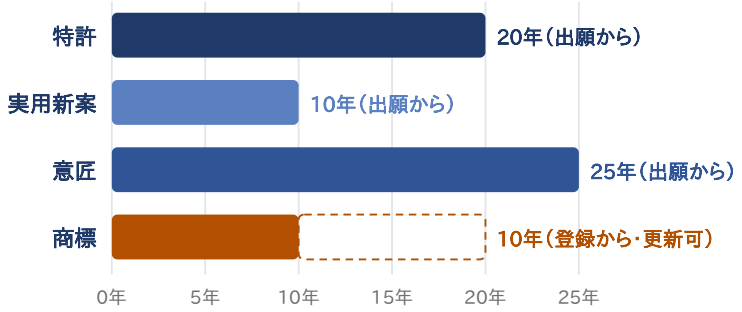
🤖 生成AI（R7春78）	
学習	原則として許される（第30条の4）
生成・公開	既存の著作物と**類似性＋依拠性**があれば侵害の**可能性**

💡 産業財産権の4つ：定義の文で見分ける（R6春78）

権利	法律の定義（保護するもの）
特許	自然法則を利用した技術的思想の創作のうち**高度なもの**（発明）
実用新案	物品の**形状・構造・組合せ**に関する考案（高度でなくてよい）
意匠	物品・建築物・**画像**の形状・模様・色彩など、**視覚を通じて美感**を起こさせるもの
商標	文字・図形・記号など、**商品や役務**に使う標章（マーク）
（著作物）	思想又は感情を**創作的に表現**したもの

特許要件：産業上の利用可能性・**新規性**・**進歩性**。同じ発明は先に出願した人が権利を得る（**先願主義**）。ITを使った具体的な仕組みは**ビジネスモデル特許**になりうる。

保護期間



実施許諾：他人に使わせるのが**専用実施権**（独占。登録が必要）と**通常実施権**（複数に許諾できる）。お互いに特許を使わせ合うのは**クロスライセンス**。

🔑 不正競争防止法：登録していない「表示」や「秘密」を守る

主な不正競争	例
周知表示混同惹起	広く知られた他人の表示に似せて**誤認**させる（R3春78）
著名表示冒用	全国的に有名なブランド名を勝手に使う
商品形態模倣	他人の商品の形を**そっくりまねる**（発売から3年）
営業秘密の侵害	顧客名簿・製造ノウハウの不正取得・使用・開示
限定提供データ	ID・パスワードで管理して提供するデータの不正取得
ドメイン名の不正取得	**不正の利益・加害の目的**で似たドメインを取る（R6春79）

安売りや再販売価格の指示は**独占禁止法**の話（R3春78のア・イ）。ドメインは**目的**で判断。偶然や正当な目的なら該当しない。

営業秘密の3要件

秘密管理性	有用性	非公知性
社外秘の表示・アクセス制限	事業に役立つ情報	世間に知られていない

3つ全部そろえば「営業秘密」（登録不要・期間なし）

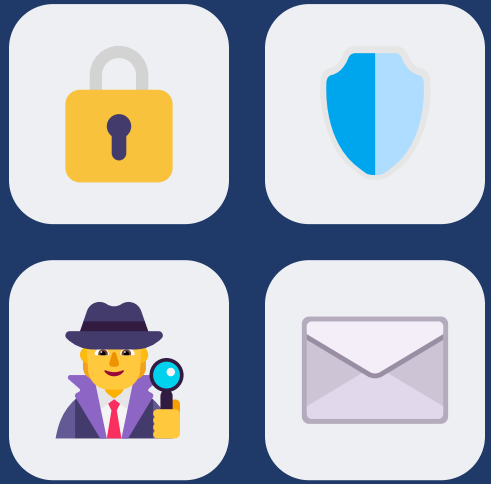
特許の要件（新規性・進歩性）や、情報セキュリティの3要素（機密性・完全性・可用性）と**混ぜない**。「社外秘」と書かずに誰でも見られる状態だと、**秘密管理性**がなく守られない。

特許にすると内容が**公開**される。製法を出したくないときは、出願せずに**営業秘密**として守る選択もある（ノウハウの秘匿）。

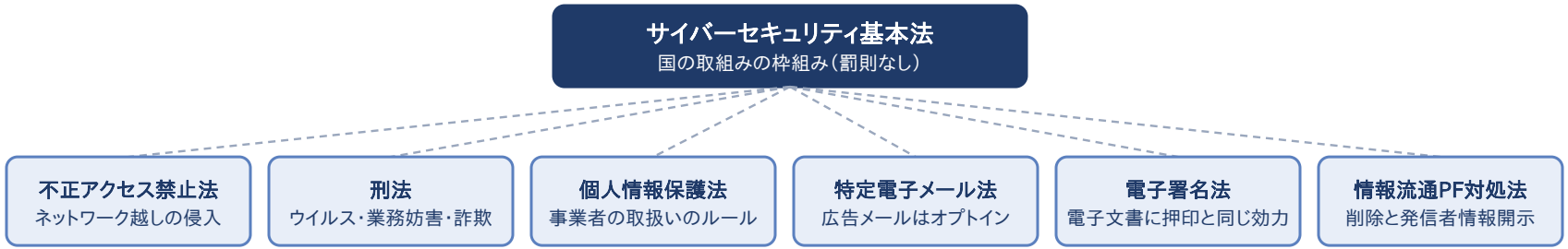
第2章

セキュリティ関連法規

法律の分担 ／ 不正アクセス禁止法の5つの禁止 ／ 刑法のコンピュータ犯罪 ／ 個人情報の種類と加工 ／ 第三者提供 ／ メール・電子署名・ネットの権利侵害



法律の分担：基本法が枠組み、個別の法律が「何を禁止するか」



行為	罰する法律
他人のIDでネットワーク越しにログイン	不正アクセス禁止法
USBメモリでマルウェアを入れて**データ消去**	**刑法**（R3秋78）
ウイルスを正当な理由なく作る・配る	刑法（不正指令電磁的記録）
個人データを漏えい・目的外利用	個人情報保護法（委員会の命令に違反で罰則）

サイバーセキュリティ基本法は、国・自治体・**重要社会基盤事業者**（電力・金融など）の責務と、内閣の**サイバーセキュリティ戦略本部**を定める。罰則を定めた法律と並んだら、「枠組み」のほうが基本法。

不正アクセス禁止法は**ネットワークを通じた**アクセス制御の突破だけ。媒体経由や、アクセス制御のないPCへの操作は**刑法**で考える。

不正アクセス禁止法：侵入そのものと、その手前の4つの行為を別々に禁止

取得	保管	助長	不正要求	不正アクセス
他人のIDを不正に手に入れる 第4条	不正に得たIDをためておく 第6条	IDを正当な理由なく第三者に教える 第5条	偽サイトで入力させる（フィッシング） 第7条	他人のIDや脆弱性で侵入 第3条

どれも不正アクセス行為そのもの（第3条）とは別に、単独で罰せられる

不正アクセス行為	中身
なりすまし型	他人の**識別符号**（ID・パスワード・生体情報）を入力して使う
セキュリティホール攻撃型	アクセス制御の**弱点を突く**情報や指令を入力して使う

対象は**アクセス制御機能**（ID認証など）があるコンピュータへの、**ネットワークを通じた**アクセス。管理者には、アクセス制御機能を守る**努力義務**がある。

R4春78：「助長する行為」はどれ？	
ア	他人のIDとパスワードを第三者に**提供** → **助長**（正解）
イ	フィッシングサイトの開設 → 不正要求
ウ	不正アクセス目的で入手 → 取得
エ	入手したIDをPCに保存 → 保管

刑法のコンピュータ犯罪：「何をしたか」で罪名が変わる

虚偽の情報・不正な指令
コンピュータに与える

▶

結果は？
業務妨害か・利益か・データか

R3秋78：記憶媒体でマルウェアを入れて**データを消去** → **刑法**。不正アクセス禁止法（ネット越しの侵入）・製造物責任法（民事の賠償）・プロバイダ責任制限法（削除と開示）は対象が違う。

ウイルスを**作る・配る・保管する**だけで罪になる（正当な理由があるウイルス対策の研究は除く）。実行されなくても成立する。

罪名	行為
電子計算機損壊等業務妨害罪	データの消去・機器の破壊・虚偽の情報や不正な指令で**業務を妨害**
電子計算機使用詐欺罪	虚偽の情報で不正な記録を作り、**財産上の利益**を得る
電磁的記録不正作出・供用罪	事務処理を誤らせる目的で、権利・義務の**データをでっち上げ**て使う
不正指令電磁的記録作成・提供・供用・取得・保管罪	いわゆる**ウイルス作成罪**。人の意図に反して動くプログラムを作る・配る・実行させる
威力業務妨害罪	DoS攻撃などで業務を妨げる（コンピュータに限らない）

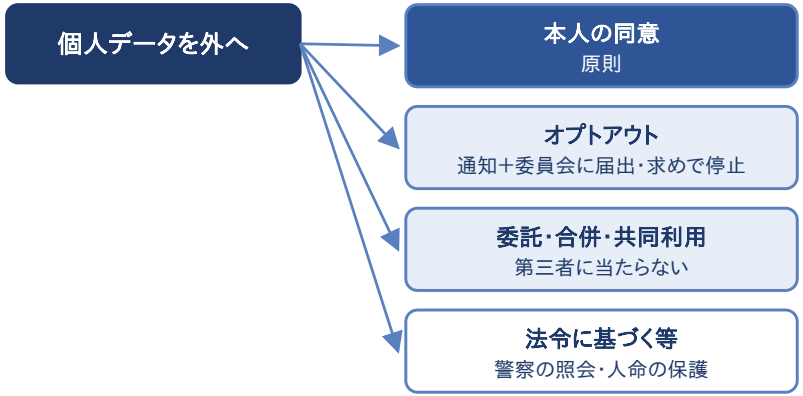
個人情報保護法：情報の「種類」と「加工の程度」で扱いが変わる



種類	押さえる点
要配慮個人情報	不当な差別のおそれ。**本人の申告で決まるものではない**。オプトアウトで提供できない（R6春80）
仮名加工情報	氏名を削るなど。**第三者提供は原則禁止**。利用目的の変更はしやすい
匿名加工情報	**同意なしで提供できる**代わりに、含まれる**項目と提供方法を公表**（R5秋79）
個人関連情報	Cookie・閲覧履歴など。提供先で個人データになるなら**提供先が同意を確認**

漏えいなどで個人の権利を害するおそれが大きいとき（要配慮・不正アクセス・1,000人超など）は、**個人情報保護委員会への報告と本人への通知**が義務。

🤝 第三者提供：原則は本人の同意。例外のオプトアウトには条件がある



委託先（クラウド事業者・印刷業者など）に渡すのは第三者提供ではないが、委託元に**委託先の監督**義務がある。

オプトアウト方式で提供できないもの
要配慮個人情報
不正に取得された個人データ
他の事業者からオプトアウトで受け取った個人データ

外国への提供
原則として**外国にある第三者への提供の同意**が必要。同意を得るときに、移転先の国の制度などを本人に**情報提供**する

個人情報保護法の「オプトアウト」と、特定電子メール法の「オプトイン」を混ぜない。広告メールは**同意した人だけ**に送る。

メール・電子署名・ネットの権利侵害の法律

特定電子メール法（R3春79・R3秋79）

オプトイン（現在の原則）
同意した人にだけ送る

オプトアウト（2008年まで）
拒否した人にだけ送らない

対象になる	営利の団体・個人の**広告宣伝**メール。SMSも、**海外から**届くものも
対象外	政治団体・NPOのメール、広告を含まない**取引上の通知**
表示義務	送信者の氏名・名称、受信拒否の連絡先

電子署名法（R3春80）

本人による電子署名がある電子文書は**真正に成立したと推定**（押印と同じ効力）。技術は限定しない。民間の認証局も**認定**を受けられる

情報流通プラットフォーム対処法（旧プロバイダ責任制限法）



責任の制限	削除した・しなかったことによるプロバイダの賠償責任を、一定の場合に**制限**
発信者情報開示	権利を侵害された人が、投稿者の情報の**開示**を請求できる（裁判所の非訟手続も）
2025年の改正	大規模なプラットフォーム事業者に、削除の申出への**迅速な対応**と**削除基準の公表**を義務付け

R6秋80 では、この法律の内容（権利侵害と発信者情報開示）が**デジタル社会形成基本法の誤りの選択肢**として出た。

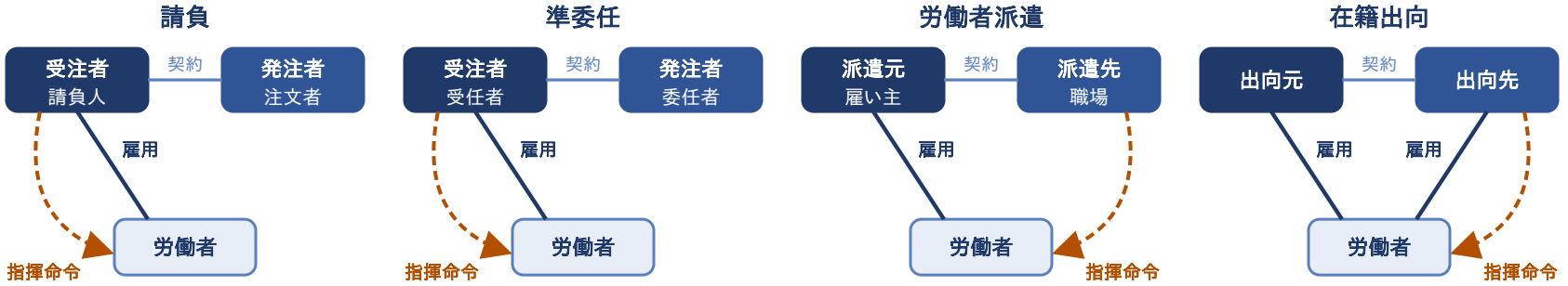
第3章

労働関連・取引関連法規

請負・準委任・派遣・出向 ／ 偽装請負 ／ 派遣元と派遣先の義務 ／
36協定 ／ 取適法（旧下請法） ／ 契約とライセンス ／ OSS



請負・準委任・派遣・出向：「雇用」と「指揮命令」の線を描いて見分ける



完成の責任あり

完成の責任なし（善管注意）

派遣先と雇用関係なし

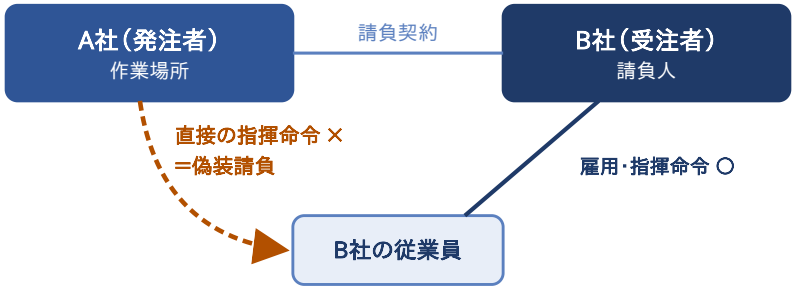
両方と雇用関係あり

形態	雇用関係	指揮命令
請負・準委任	受注者とだけ	**受注者**。発注者は作業者に直接指示できない
労働者派遣	派遣元とだけ	**派遣先**（R5秋80のウ・エは誤り）
在籍出向	**出向元と出向先の両方**	**出向先**（R5秋80の正解）

作業場所は判断に関係ない。発注者の事業所で働いても、請負なら指揮命令は受注者、**発注者と新たな雇用契約も結ばない**（R4秋79）。

派遣先の労働者を**さらに別の会社へ**派遣するのは**二重派遣**（職業安定法違反）。

⚠ 偽装請負：契約は請負なのに、発注者が直接指揮命令している



実態は**労働者派遣**なのに、派遣法の義務（期間制限・派遣先責任者など）を逃れることになる。発注者・受注者の両方が問題になる。

R4春79：A社が発注者、B社が受注者の請負		
	誰が・どこで	**誰の指示で**
ア	A社員・B社で	A社の責任者 → 自社の従業員への指示
イ	A社員・B社で	B社の責任者 → 受注者が発注者の社員に指示（向きが逆）
ウ	**B社員・A社で**	**A社の責任者 → 偽装請負**
エ	B社員・A社で	B社の責任者 → 適正な請負

準委任でも同じ。発注者が受注者の作業者に**直接**指示したいなら、**労働者派遣契約**にする。

労働者派遣法：「派遣元」は雇い主の義務、「派遣先」は職場の義務

派遣元の義務（R5春79）	派遣先の義務
教育訓練・福祉の増進	派遣先**管理台帳**の作成
派遣元管理台帳の作成	派遣先**責任者**の選任
派遣元責任者の選任	指揮命令者などへの**契約内容の周知**
就業条件の明示・待遇の説明	苦情の処理（派遣元と**連携**）
同一労働同一賃金（均等・均衡の待遇）	安全衛生・福利厚生施設の利用

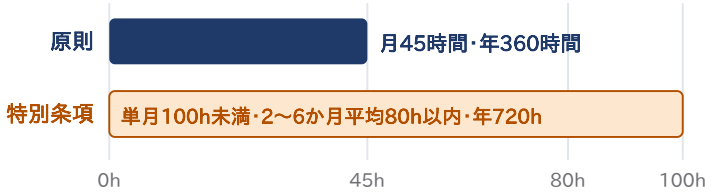
名前に「派遣先」と付く台帳や責任者は、**派遣先**の義務。

R6秋79：派遣先 A社がしてよいこと	
○	派遣期間を**3年**とする契約（同じ事業所の受入れは原則3年まで）
×	履歴書を求めて書類選考・**事前面接**（派遣労働者を特定する行為）
×	「20代男性」のように**性別・年齢を指定**
×	苦情を自社で対応せず**派遣元に任せきり**

事前面接が許されるのは、派遣後に派遣先が直接雇うことを予定した**紹介予定派遣**だけ。

36協定と特別条項：限度を超えてよいのは「臨時的」なときだけ

月の残業時間



法定労働時間（1日8時間・週40時間）を超えて働かせるには、労使で**36協定**（第36条）を結び、労働基準監督署に届け出る。特別条項で月45時間を超えてよいのは**年6回**まで。

R3秋80：特別条項として適切か	
○	予想を超えた売上で作業量が増大、**3か月**・人数と時間を**具体的に**定める
×	**期限を定めず**適用 ／ **慢性的な**人手不足を理由に1年間
×	新技術の研究開発（もともと上限規制の**適用除外**）

働き方の制度	見分ける一言
変形労働時間制	一定期間の**平均**で週40時間以内なら、特定の日・週は超えてよい
フレックスタイム制	清算期間の総労働時間を決め、**始業・終業を労働者が決める**
裁量労働制	実際の時間でなく**みなし時間**で計算（専門業務型・企画業務型）
高度プロフェッショナル制度	高年収の専門職を労働時間規制の**対象外**に

パワハラ防止の措置（相談体制の整備）を事業主に義務付けたのは**労働施策総合推進法**（R7秋80）。最低賃金は最低賃金法、団体交渉は労働組合法。

📜 取適法（旧下請法）：発注内容をはっきり示し、受託者に不利な行為をしない

下請法
下請代金支払遅延等防止法

▶ 2026年1月

中小受託取引適正化法（取適法）
親事業者 → 委託事業者 ／ 下請事業者 → 中小受託事業者

委託事業者の義務	中身
発注内容の明示	給付の内容・代金・支払期日などを**書面か電磁的方法**で
支払期日	受領から**60日以内**
書類の作成・保存	取引の記録を2年保存
遅延利息	遅れたら年14.6%

仕様が決まらず書けない事項は、理由と予定日を書いて交付し、決まったら**直ちに補充**する。**口頭だけ**は違反（R5春78 の正解イ）。

主な禁止行為	中身
買いたたき	通常より著しく低い代金を一方的に決める（改正で**協議に応じない一方的な決定**も禁止）
代金の減額	受託側に責任がないのに減らす（**事前の合意があっても**違反）
受領拒否・返品	受託側の責任がないのに受け取らない・返す
不当なやり直し	費用を払わずに仕様変更ややり直しをさせる（協議して増額すれば適正＝R5春78 ウ）
手形払い	改正で禁止

振込手数料の差引き（R5春78 エ）は旧下請法では合意があれば可だったが、取適法では**減額**として扱われる。最新の公正取引委員会の基準で確認。

契約の種類とソフトウェアのライセンス

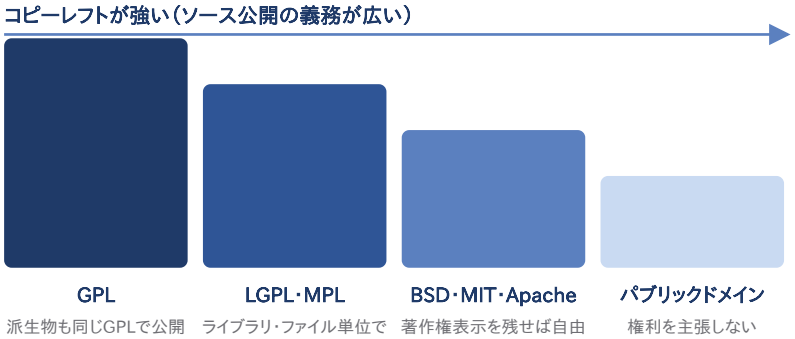
	請負	準委任
約束すること	**仕事の完成**	**事務の処理**（作業の遂行）
報酬	完成した成果物に対して	作業時間（履行割合型）か成果（成果完成型）
責任	**契約不適合責任**（修補・減額・賠償・解除）	**善管注意義務**
開発工程	設計〜テストなど成果物がはっきりした工程	要件定義・運用など

> 契約不適合責任は、不適合を**知ってから1年以内**に通知すれば追及できる（2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」から変わった）。

> 秘密を守る約束は NDA（守秘義務契約）。開発の前の打合せの段階で結ぶ。

ライセンスの形	見分ける一言
シュリンクラップ契約	パッケージの**フィルムを破る**と同意したとみなす
クリックオン契約	画面の「**同意する**」を押すと成立
ボリュームライセンス	大量導入で**まとめて割安**に許諾
サイトライセンス	特定の**場所（事業所）**内なら台数無制限
CAL	サーバに**接続する端末・利用者**ごとの権利
サブスクリプション	料金を払う**期間だけ**使える

OSSのライセンス：配布するとき「ソースを公開する義務」がどこまで及ぶか



GPL の OSS を改変して**外に配布**するなら、改変物も GPL で**ソースを入手できる**ようにする。**社内だけ**で使うなら公開の義務はない。

OSSの定義（OSD）の主な条件	
再頒布の自由	販売・無料配布を制限しない
ソースコード	ソースを入手できる
派生物	改変・派生物の作成を認める
差別の禁止	個人・集団・**利用分野（商用も）**で差別しない

無料で使えるがソースは非公開のフリーウェア、試用後に料金を払うシェアウェアは OSS ではない。著作物の利用条件を表示するのは**クリエイティブ・コモンズ**。

第4章

その他の法律と技術者倫理

目的で見分ける法律 ／ 資金決済法 ／ PL法 ／ 輸出と環境の規制 ／ 電子保存の法律 ／ 誤情報と情報倫理 ／ 集団思考



🏛 選択肢が「別の法律の目的」になっている問題（R6秋80）

法律	目的・中身の一言
デジタル社会形成基本法	全ての国民が**ITの恵沢を享受**・信頼性のある情報の**自由かつ安全な流通**（正解）。デジタル庁の根拠
情報流通PF対処法	権利侵害でのプロバイダの責任の制限・**発信者情報開示**
特定電子メール法	**広告宣伝メール**の適正化
特定商取引法	**通信販売・訪問販売**の公正と購入者の保護（クーリング・オフ）
官民データ活用推進基本法	官民データの活用・**行政手続のオンライン化**の原則

資金決済法の3つ（R7春79）		
	使える相手	**管理**
暗号資産	**不特定の者**。法定通貨と相互に交換できる	ブロックチェーンで**分散**管理
前払式支払手段	発行者や**加盟店だけ**	発行者が残高を管理
資金移動業	銀行以外の**送金**サービス	登録制

> 暗号資産は法定通貨（円）や法定通貨建ての資産（電子マネー）ではない。暗号資産交換業者は**登録制**で、資本金などの**財務的な規制**も受ける。

製造物責任法と、輸出・環境の規制

製造物責任法（PL法・R4秋80）

ROM化したソフトを内蔵した機器	対象（動産）
アプリのパッケージ（ソフトそのもの）	対象外（無体物）
インストールしたOS	対象外（無体物）
ダウンロードしたデータ	対象外（無体物）

製造物は「製造又は加工された**動産**」。欠陥で人の生命・身体・財産に損害が出たら、製造業者は**過失がなくても**賠償する（無過失責任）。損害が製品そのものだけなら対象外。

R4春80＝R7春80：RoHS指令の目的は？

規制	目的
RoHS指令	電気電子製品の**有害物質**（鉛・水銀・カドミウムなど）の使用を制限（正解エ）
WEEE指令	廃棄された機器の**回収・リサイクル**（ア）
EMC指令	機器の**電磁妨害**を抑える（イ）
安全保障貿易管理（外為法）	**兵器**に使われうる貨物・技術の輸出を規制（ウ）。リスト規制とキャッチオール規制

EU で売るには、該当する指令に適合したことを示す **CEマーク** を付ける。

電子保存の法律：範囲の広さで見分ける

法律・制度	範囲	ポイント
e-文書法	法令で保存が義務の**文書全般**	紙をスキャンして保存してもよい
電子帳簿保存法	**国税関係**の帳簿・書類	メールで受け取った請求書は**電子のまま**保存（2024年から義務）
インボイス制度	消費税の仕入税額控除	登録番号・税率ごとの税額を書いた**適格請求書**を保存
電子署名法	電子文書の成立の証明	押印と同じ効力（第2章）

電子取引のデータを保存する要件は、**改ざん防止**（タイムスタンプなど）と**検索**（日付・金額・取引先）ができること。

会社のルールの法律	押さえる点
金融商品取引法	上場企業に**内部統制報告書**（J-SOX）と有価証券報告書
会社法	大会社の取締役会が**内部統制システム**の基本方針を決める
公益通報者保護法	不正を通報した労働者を**解雇などから守る**。事業者に通報窓口の整備
電気通信事業法	**通信の秘密**の保護・Cookie などの**外部送信規律**

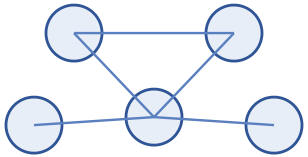
コンプライアンスは法令だけでなく、社内規則や企業倫理を守ることまで含む。

情報倫理：誤情報の3分類と、情報が偏る2つの現象



対策は、真偽を調べて公表する**ファクトチェック**と、情報を読み解く**メディアリテラシー**。ネットに出た情報が消せなくなるのは**デジタルタトゥー**。

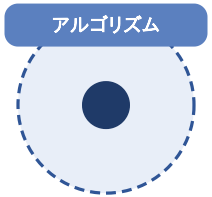
エコーチェンバー



似た意見の人どうしで反響

原因：人のつながり方

フィルターバブル



好みの情報だけが表示される

原因：システムの推薦

似た2つは**原因**で見分ける。人がつながる相手を選んだ結果ならエコーチェンバー、検索やSNSの**パーソナライズ**が選んだ結果ならフィルターバブル。

技術者倫理：正しいことを知っていても、行動を妨げる要因がある（R5春80）

妨げる要因	説明
集団思考	強い連帯性のチームが、自らへの**批判的思考を欠いて不合理な合意**に達する（正解エ）
自己中心的な視点	違った視点から事態を見られず**客観性に欠ける**（ア）
権威への服従	組織内の権威に**無批判に従う**（イ）
意志の弱さ	正しいことを知っているが**勇気や決断力**がない（ウ）
自己利益・恐れ・自己欺瞞・無知	その他の要因

倫理の用語	見分ける一言
ELSI	新しい技術の**倫理的・法的・社会的**な課題
インフォームドコンセント	十分な**説明を受けたうえでの同意**
内部告発	組織の不正を適切な窓口に知らせる（**公益通報者保護法**で保護）
ヘイトスピーチ	人種・民族などを理由に**差別や憎悪をあおる**言動
フィルタリング	青少年に有害なサイトへの**アクセス制限**

> 技術者は、法律で決まっていなくても**公衆の安全・健康・福祉**を最優先する（情報処理学会などの倫理綱領）。

第5章

標準化関連

デジュレ・デファクト・フォーラム ／ 標準化団体 ／ 開発と評価の標準 ／ コードと文字コード ／ 適合性評価



標準の3種類と、どの団体が何を決めるか

デジュレ
公的機関が手続で決める
ISO・IEC・JIS

フォーラム
企業が集まって合意
W3C・OMG・IETF

デファクト
市場で勝ち残る
特定企業の製品

> De jure＝「法律上の」、De facto＝「事実上の」（ラテン語）。デファクトがあとから公的な規格に採用されることもある。

日本・米国	役割
JISC	JISを審議する（経済産業省の審議会）。ISO・IEC の日本代表
JIS	主務大臣が制定する日本の国家規格（情報処理は JIS X、管理システムは JIS Q）
ANSI	米国の国家規格を承認する民間団体（ASCII）
NIST	米国の国立研究所。暗号（AES）・サイバーセキュリティフレームワーク

国際団体	分野	成果
ISO	電気・電子**以外**・マネジメントシステム	ISO 9001・14001
IEC	**電気・電子**技術	ISO/IEC 27001（共同）
ITU	**電気通信**（国連の専門機関）	ITU-T 勧告（H.264）
IETF	**インターネット**の通信	RFC（TCP/IP・HTTP）
IEEE	電気・電子・通信（米国の学会）	802.3 イーサネット・802.11 無線LAN
W3C	**Web**の技術	HTML・CSS・XML
OMG	**オブジェクト指向**	UML・CORBA

> 「HTML は IETF」「RFC は W3C」のような**入れ替え**が誤りの選択肢になる。

コードと文字コード・データ形式の標準



JAN（1次元・13桁/8桁）



ITF（物流・14桁）



QR（2次元）

コード	見分ける一言
JANコード	**商品**の識別（国際的には EAN）。POS で読む
ITFコード	段ボールなど**物流の梱包単位**
ISBNコード	**書籍**（雑誌などは ISSN）
QRコード	縦横の2次元・**切り出しシンボル**で向きを判別・**誤り訂正**あり

文字コード	見分ける一言
ASCII	7ビットの英数字（ANSI）
EBCDIC	IBM の**メインフレーム**用8ビット
シフトJIS	1バイトと2バイトを**混在**させる日本語のコード
Unicode	**世界の文字**を一つの体系で。UTF-8 は英数字1バイト・日本語の多くは3バイト

データ形式	見分ける一言
CSV	項目を**コンマで区切る**テキスト
XML	タグを**自由に定義**できる（W3C）
Exif	写真に撮影日時・**位置情報**などを埋め込む

適合性評価と、開発・評価の標準



「認定」は審査する機関の能力を認める　／　「認証」は組織や製品の適合を証明する

標準	中身
共通フレーム（SLCP-JCF）	企画～開発～運用～保守の作業と用語の**共通の物差し**。ISO/IEC 12207（JIS X 0160）がもと
ISO/IEC 15408	IT**製品**のセキュリティ機能の評価基準（コモンクライテリア）。評価保証レベル EAL
ISO/IEC 27001	組織の情報セキュリティ**マネジメントシステム**（ISMS）
ISO 14001	**環境**マネジメントシステム
ISO 9001	**品質**マネジメントシステム

「製品」を評価するのが 15408、「組織の管理の仕組み」を認証するのが 27001・9001・14001。**何を**評価するかで見分ける。

適合性評価は二段階。**認定機関が認証機関を認定**し、**認証機関が組織を認証**する。向きを逆にした選択肢に注意。

⚖️ 試験直前チェック：この10個が言えれば午前の法務は取れる

#	問い	答え
1	委託・再委託したプログラムの著作権は？	実際に作った会社（契約で譲渡を決めない限り）
2	著作権で保護されないものは？	プログラム言語・規約（プロトコル）・解法（アルゴリズム）
3	特許・意匠・商標の期間は？	出願から20年・出願から25年・登録から10年（更新可）
4	営業秘密の3要件は？	秘密管理性・有用性・非公知性
5	不正アクセス禁止法の「助長」は？	他人のIDとパスワードを正当な理由なく第三者に提供
6	匿名加工情報を提供するときの義務は？	含まれる項目と提供方法の公表（本人の同意は不要）
7	請負で発注者が作業者に直接指示すると？	偽装請負。派遣なら派遣先が指揮命令、出向は出向先とも雇用関係
8	派遣元だけの義務は？	教育訓練・福祉の増進（派遣先台帳・派遣先責任者は派遣先）
9	広告メールの原則は？	オプトイン。SMSも海外からのものも対象
10	RoHS・WEEE・EMCの違いは？	有害物質の制限・廃棄物のリサイクル・電磁妨害